

1500332-20.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2248349/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 9380864 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,
549/20/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2248349 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN MACHADO SIVILIANO

Juíza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500332-20.2020.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500332-20.2020.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2248349/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 9380864 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,
549/20/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2248349 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN MACHADO SIVILIANO

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

ALAN MACHADO SIVILIANO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 18h40min, na Rua Lázaro Pires, defronte ao numeral 530, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 50 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 18,54 gramas, (conforme auto de exibição e

apreensão a fls. 05 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 11/15), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi notificado (fls.77) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.87/90).

A denúncia foi recebida no dia 04 de abril de 2022 (fls.92).

O réu foi citado (fls. 125).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, através de memoriais orais (fls. 138/139), entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia.

Os debates foram substituídos por memoriais para a defesa.

A defesa do réu postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.150/154).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 549/2020 (fls.03/04), auto de exibição e apreensão (fls.05), laudo químico-toxicológico (fls.11/15).

A autoria é certa.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que não estava no local no dia dos fatos. Disse que o GCM Ghiraldi o abordou em três momentos distintos, mas em nenhum deles houve apreensão de algo ilícito. Disse que o GCM o persegue desde 2017 quando foi preso pela primeira vez. Disse que está preso por outro delito, também por tráfico de entorpecentes ocorrido na comarca de Tatuí, onde já foi condenado. Luciano Cleber Nunes, policial civil e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, relataram que estavam em diligências na Vila Zalla e havia denúncia no sentido de que no local estaria ocorrendo a venda de drogas. O local é conhecido como biqueira do murão. Foram até o local averiguar e avistaram o réu na esquina, já conhecido pelo envolvimento dele no tráfico de entorpecentes. Nesse momento, o réu arremessou algo para além do muro e evadiu-se à pé. Não conseguiram abordar o réu. Pularam o muro e realizaram o recolhimento de uma sacola plástica onde estavam os entorpecentes apreendidos que foram arremessados pelo réu antes de sua fuga.

Pelas provas colhidas não há dúvidas que o réu trazia consigo os entorpecentes apreendidos. Daí decorre que a droga só pode pertencer ao acusado, não havendo razões que desmereçam os uníssonos depoimentos dos milicianos, os quais precisamente narraram o ocorrido e o local do encontro da substância entorpecente. No entanto, não ficou demonstrado que o acusado a comercializava.

Para a caracterização da venda em caso de quantidade pequena de droga, como foi efetivamente encontrada, devem estar presentes outras circunstâncias que autorizem tal conclusão.

O fato de o réu ter sido avistado próximo a biqueira do Murão, não quer significar, de imediato que estava no local para vender entorpecentes, pois poderia estar lá apenas para adquirir ou então somente passando pelo local e na posse dos entorpecentes.

Além disso, a quantidade de entorpecentes localizada com o réu não leva à indícios concretos de que estaria comercializando.

A interpretação há de ser, por conseguinte, favorável ao acusado, pois não restou inequívoco o especial fim de agir.

Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, merece prosperar a desclassificação para o crime de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Contudo, tal artigo não prevê pena privativa de liberdade, mas sim “advertência”, “prestação de serviços à comunidade” ou “medida educativa”, pelo prazo máximo de cinco meses se primário e dez meses se reincidente.

O acusado era primário na data dos fatos (certidão de fls.140/142), possuindo informes de que tenha se envolvido em outros delitos após a abordagem e fatos descritos nestes autos. Assim, cabível apenas de prestação de serviços à comunidade.

Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condena-se ALAN MACHADO SIVILIANO (RG. Nº 50.036.124) como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 à pena de 03 meses de serviços à comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, com as comunicações de praxe.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 10 de novembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA